INFORMATIVO CCR CÍVEL

ATUALIZAÇÕES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA FAMÍLIAS UNIPESSOAIS

Assunto	Acordo MDS/INSS/DPU nº 4/2026 (ACP nº 5002171-51.2026.4.03.6000) e reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.472 do STF — limite de famílias unipessoais no Bolsa Família
Homologação Judicial do Acordo	Sentença de 14/07/2026 (ID 593558199)
ACP / PAJ	ACP nº 5002171-51.2026.4.03.6000 (4ª Vara Federal de Campo Grande/MS) — PAJ nº 2025/022-04233
Órgãos signatários	MDS, INSS e DPU
Tema 1.472 do STF (RE 1.614.224) — Repercussão Geral	Publicação no DJE em 24/09/2026.

A Câmara de Coordenação e Revisão Cível (CCR Cível) apresenta este informativo atualizado sobre o Programa Bolsa Família (PBF) e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no que se refere às famílias unipessoais. O material está organizado em dois tópicos, seguidos de conclusão: o primeiro trata do **Acordo MDS/INSS/DPU nº 4/2026**, firmado na Ação Civil Pública nº 5002171-51.2026.4.03.6000, e das mudanças normativas dele decorrentes; o segundo aborda a evolução do **Tema 379 da TNU** e do **Tema 1.472 do STF**, cuja repercussão geral foi reconhecida (DJE 24/09/2026).

1. O ACORDO MDS/INSS/DPU Nº 4/2026: A DISPENSA TEMPORÁRIA DA ENTREVISTA DOMICILIAR

1.1. Qual era o problema

A Lei nº 15.077/2024 determinou que a inscrição ou a atualização no Cadastro Único de famílias compostas por uma só pessoa seja feita no domicílio, conforme prazos e exceções definidos em ato do Poder Executivo federal (art. 2º, §3º). Na prática, muitos municípios não tinham equipes suficientes no Cadastro Único e no SUAS para realizar todas as visitas domiciliares necessárias.

Como consequência, famílias unipessoais em situação de vulnerabilidade — que dependiam da entrevista domiciliar para incluir ou atualizar seus dados — ficavam impedidas de acessar ou manter o Bolsa Família e o BPC, mesmo sem terem dado causa ao atraso. Essa situação deu origem à Ação Civil Pública nº 5002171-51.2026.4.03.6000, ajuizada pela DPU.

1.2. O que foi construído

Após negociação entre DPU, MDS e INSS, foi homologado o Acordo MDS/INSS/DPU nº 4/2026, com eficácia nacional (Sentença de ID 593558199). A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito e atribuiu ao acordo efeitos de coisa julgada coletiva.

PRINCÍPIO CENTRAL DO ACORDO EM RELAÇÃO AO BOLSA FAMÍLIA

Até 1º de julho de 2027, a ausência de entrevista domiciliar — nas hipóteses em que a atualização cadastral dependa dela e ela não tenha sido realizada — **não mais impede a manutenção do Bolsa Família**. Em outras palavras, ausência da visita não implica, por si só, o cancelamento do benefício por falta de atualização cadastral.

O acordo ainda previu que o MDS avaliaria a ampliação do rol de públicos dispensados da entrevista domiciliar, até então restrito aos grupos excepcionais do art. 1º da IN SAGICAD/MDS nº 20/2026 (Cláusula Terceira, §5º), de modo a alcançar mais famílias unipessoais.

1.3. As mudanças normativas já editadas

Em cumprimento ao compromisso de revisão normativa assumido na Cláusula Segunda do Acordo (prazo de 60 dias contados da homologação), o MDS editou dois normativos:

- **Portaria MDS nº 1.199, de 15/07/2026:** alterou a Portaria MDS nº 1.145/2025 adiando para 1º de julho de 2027 a exigibilidade da entrevista domiciliar, tanto para a atualização cadastral de famílias unipessoais beneficiárias do Bolsa Família quanto para a inclusão ou atualização cadastral de requerentes e beneficiários do BPC, ressalvadas as exceções regulamentadas pelo órgão federal gestor do CadÚnico. O prazo para o MDS disciplinar o cronograma de atualização cadastral também foi prorrogado, para 31 de dezembro de 2026.
- **Instrução Normativa SAGICAD/MDS nº 22, de 03/08/2026 (DOU de 04/08/2026):** alterou a IN SAGICAD/MDS nº 20/2026 e passou a dispensar, tanto na inscrição quanto na atualização cadastral, a entrevista domiciliar para as famílias dos Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE), conforme definição constante das normas do CadÚnico (art. 1º, IX) e para as famílias unipessoais que não participem nem sejam beneficiárias de programas ou benefícios federais de transferência de renda que utilizam o CadÚnico (art. 1º, §1º). Esse último ponto são as famílias que não preenchem o requisito para recebimento de benefícios, estando, por essa forma, dispensadas da visita.

1.4. O que muda na prática para as famílias

Antes do acordo, a família unipessoal que aguardava a entrevista domiciliar dependia da visita da equipe do Cadastro Único e ficava sujeita a bloqueio ou cancelamento do benefício por desatualização cadastral enquanto a visita não ocorria.

Agora, até 1º de julho de 2027, essa mesma família não precisa mais esperar a visita domiciliar: ela deve procurar, por conta própria, o CRAS ou o posto de atendimento do Cadastro Único do seu município para atualizar o cadastro presencialmente.

Com isso, restou garantida a **manutenção** do Bolsa Família, que antes podia ser cancelado por ausência de atualização mediante visita domiciliar.

O atendimento presencial agora é suficiente para viabilizar:

✓a concessão e manutenção do BPC da LOAS;

✓a manutenção do Bolsa Família, sem que a ausência de entrevista domiciliar, por si só, gere bloqueio ou cancelamento.

Por isso, antes de qualquer providência administrativa ou judicial, é importante orientar diretamente essas famílias, assim como todas as categorias dispensadas da entrevista domiciliar — sobretudo a acrescentada pela IN SAGICAD/MDS nº 22/2026 (GPTE) — a comparecerem ao CRAS ou ao posto do Cadastro Único, em vez de apenas aguardarem nova convocação.

1.5. Quando a entrevista domiciliar continua sendo exigida

A dispensa não é absoluta. A própria Cláusula Terceira, §2º, do Acordo nº 4/2026 ressalva que a entrevista domiciliar continua obrigatória:

- para o **ingresso** no Programa Bolsa Família (novas inclusões), salvo se a família se enquadrar em um dos grupos de maior vulnerabilidade social, entre eles, situação de rua, indígena, quilombola, catador de material reciclável, egresso de trabalho escravo, trabalho infantil na família, violação de direitos ou insegurança alimentar, além de violência, difícil acesso, calamidade, medida protetiva ou domicílio coletivo.
- para famílias em **averiguação cadastral** (indício de irregularidade identificado por cruzamento de dados, Fala BR ou Ouvidoria) ou em apuração de fraude.

Situação	Entrevista domiciliar
Família unipessoal já beneficiária do PBF — atualização cadastral para **manutenção** do Bolsa Família	**Dispensada de entrevista domiciliar até 1º de julho de 2027** (Art. 2º da Portaria MDS nº 1.145/2025, alterado pela PORTARIA MDS Nº 1.199/2026).
Nova inclusão (ingresso) - Família unipessoal ainda não beneficiária do PBF **que preenche os requisitos** — inscrição cadastral para obtenção do Bolsa Família	**Continua exigida** (art. 1º, §2º, da IN SAGICAD/MDS nº 20/2026, alterada pela IN SAGICAD/MDS Nº 22/2026), salvo grupos excepcionais.
Família em averiguação cadastral (indício de irregularidade) ou apuração de fraude	**Continua exigida.**
Nova inclusão ou **manutenção** do Bolsa Família para os **Grupos excepcionais**	**Dispensada de entrevista domiciliar independentemente de prazo** (art. 1º, I a IX, da IN SAGICAD/MDS nº 20/2026 ou art. 10, §2º, Portaria MDS nº 897/2023).

ATENÇÃO: O prazo de 1º de julho de 2027 já está formalizado na Portaria MDS nº 1.199/2026, mas pode ser prorrogado pelas partes, em comum acordo (Cláusula Terceira, §6º), com a consequente alteração normativa pelo MDS, conforme o andamento das entrevistas domiciliares pendentes. É importante acompanhar futuras atualizações desta orientação.

Diante do exposto, recomenda-se à carreira, no exame dos casos concretos envolvendo famílias unipessoais:

- orientar o assistido a procurar primeiro o CRAS ou o posto de atendimento do Cadastro Único do seu município para a atualização presencial do cadastro;
- verificar se a família se enquadra em algum dos grupos excepcionais da IN SAGICAD/MDS nº 20/2026 (com a redação da IN nº 22/2026) ou nas hipóteses do art. 10, §2º, da Portaria MDS nº 897/2023, o que dispensa a entrevista mesmo para nova inclusão no Bolsa Família;
- não resolvida a questão administrativamente, avaliar o ajuizamento de ação individual, com base no Acordo MDS/INSS/DPU nº 4/2026, na Portaria MDS nº 1.199/2026 e, se for o caso, no art. 10 da Portaria MDS nº 897/2023.

2. O TEMA 379 DA TNU E O TEMA 1.472 DO STF: O LIMITE DE 16% DE FAMÍLIAS UNIPESSOAIS

2.1. O contexto: o limite de 16% por município

Independentemente da entrevista domiciliar, existe um segundo obstáculo ao ingresso de famílias unipessoais no Bolsa Família: o art. 6º, §2º, da Portaria MDS nº 897/2023 (incluído pela Portaria MDS nº 911/2023) fixa um percentual máximo de 16% de famílias unipessoais por município como condição de acesso ao programa.

O art. 6º, §3º, da mesma Portaria (com a redação da Portaria MDS nº 1.003/2024) lista as famílias que ficam **dispensadas desse limite** — entre elas, no inciso IX, as que **realizaram ou vierem a realizar a entrevista domiciliar**, a partir de 31 de julho de 2023.

O problema prático mais evidente surge quando a entrevista ainda é exigível e, mesmo assim, não foi realizada por falha do Poder Público, e a família não se enquadra em nenhuma das demais hipóteses do art. 6º, §3º (trabalho

infantil, libertos de trabalho escravo, quilombola, indígena, catador, situação de rua, insegurança alimentar ou violação de direitos): nesse caso, a família fica sem qualquer proteção normativa contra o limite de 16%, e o Município ou a União podem invocá-lo para negar o benefício. É exatamente para essas situações que se aplicam o Tema 379 da TNU e o Tema 1.472 do STF.

2.2. O Tema 379 da TNU

A Turma Nacional de Uniformização (TNU) fixou a tese de que, a partir da vigência do art. 12-A da Lei nº 14.601/2023 (incluído pela Lei nº 15.077/2024), do art. 2º, §3º, da Lei nº 15.077/2024 e do art. 6º, §3º, IX, da Portaria MDS nº 897/2023 (com a redação da Portaria MDS nº 1.003/2024), é legal a imposição de um índice máximo de famílias unipessoais por município como condicionante para o ingresso no Bolsa Família, nos termos definidos por ato do Poder Executivo federal (Tema 379).

Contra esse entendimento, a DPU opôs Embargos de Declaração, apontando a ausência de enfrentamento de fundamentos constitucionais relevantes — como a dignidade da pessoa humana, o direito à alimentação e à renda básica universal, e os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso social. A TNU, por unanimidade, rejeitou os embargos.

2.3. O Recurso Extraordinário e o Tema 1.472 do STF

Diante da rejeição dos embargos, a DPU interpôs o Recurso Extraordinário nº 1.614.224, sustentando a inconstitucionalidade do limite de 16% e buscando, além disso, afastar a fixação de um marco temporal — de modo a beneficiar também os assistidos cuja inscrição, atualização ou exclusão do Bolsa Família tenha ocorrido após 27 de dezembro de 2024 (data de vigência da Lei nº 15.077/2024).

> **REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA — TEMA 1.472**
>
> O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em julgamento virtual publicado em **24/09/2026**, reconheceu a repercussão geral do RE 1.614.224 (Tema 1.472), que discute a **constitucionalidade e a legalidade da imposição de limite de famílias unipessoais por município** como condicionante para o ingresso no Programa Bolsa Família. **O acórdão dessa decisão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 24 de setembro de 2026.**

A questão constitucional submetida a julgamento ficou assim fixada: discute-se, à luz dos arts. 1º, III; 2º; 3º, III; 5º, II; 6º, parágrafo único; e 37 da Constituição Federal, se é constitucional a imposição, por ato infralegal do Poder Executivo, de um índice máximo de famílias unipessoais por município como condição para o ingresso no Programa Bolsa Família.

Até a data deste informativo, não há notícia de que o STF tenha determinado a suspensão nacional dos processos pendentes sobre a matéria (art. 1.035, §5º, do CPC).

2.4. Como orientar a carreira enquanto o Tema 1.472 não é julgado

Considerando a repercussão geral reconhecida e a pendência de julgamento do Tema 1.472, a orientação varia conforme a data do fato gerador:

- **Fato ocorrido até 27/12/2024:** aplica-se o Tema 379 da TNU, cuja tese reconhece a legalidade do limite apenas a partir da vigência do art. 12-A da Lei nº 14.601/2023 (27/12/2024). Para fatos anteriores, o limite carece de previsão legal, conforme a irretroatividade reconhecida no caso paradigma;
- **Fato ocorrido após 27/12/2024:** recomenda-se o ajuizamento de ação em face da União e do Município, sustentando a inconstitucionalidade do percentual (Tema 1472 do STF) e incluindo, nas peças judiciais, o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais pertinentes (art. 1º, III; art. 2º; art. 3º, III; art. 5º, caput e II; art. 6º, caput e parágrafo único; e art. 37, caput, da CF). Em caso de restabelecimento de benefício já concedido, sustentar ainda que o limite de 16% e a tese do Tema 379 se referem ao ingresso de novas famílias unipessoais.

3. CONCLUSÃO

Combinando as orientações dos dois tópicos, no exame dos casos concretos envolvendo famílias unipessoais, a carreira deve observar, em síntese:

a) Está dispensada, até 1º de julho de 2027, a entrevista domiciliar para a atualização cadastral de família unipessoal já beneficiária do Bolsa Família. Nesse caso, deve-se orientar o assistido a procurar o CRAS ou o posto do Cadastro Único para atualização cadastral presencial; não resolvida a questão administrativamente, é viável o ajuizamento de ação, com base no Acordo MDS/INSS/DPU nº 4/2026 e na Portaria MDS nº 1.199/2026;

b) Está dispensada, independentemente do prazo de 1º de julho de 2027 e inclusive para nova inclusão no Bolsa Família, a entrevista domiciliar quando a família se enquadrar em algum dos grupos excepcionais dos incisos I a IX do art. 1º da IN SAGICAD/MDS nº 20/2026 (com a redação da IN nº 22/2026) ou nas hipóteses do art. 10, §2º, da Portaria MDS nº 897/2023;

c) Realizada a entrevista domiciliar, a família que preencher os requisitos será incluída no programa Bolsa Família mesmo quando o município tiver atingido o contingente de 16% (art. 6°, § 3º, da Portaria MDS n° 897/2023);

d) Fora dessas hipóteses, isto é, sendo exigida a entrevista domiciliar e não tendo esta sido realizada, deve-se verificar a data da inscrição, atualização ou exclusão do Bolsa Família. Se esta ocorreu até 27/12/2024, aplica-se o Tema 379 da TNU, nos termos do item 2.4. Se ocorreu após 27/12/2024, recomenda-se ajuizar ação sustentando a inconstitucionalidade do limite de 16%, com o devido prequestionamento constitucional (Tema 1472 do STF). Em ambos os casos, não sendo realizada a visita domiciliar por falha do Poder Público, pode-se buscar a sua realização administrativa e, não obtida, o suprimento judicial na mesma ação – já que a visita afasta, por si só, a aplicação do limite de 16%.

A CCR Cível permanece à disposição para dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos adicionais sobre a matéria e informa que os modelos disponíveis e atualizados com o Acordo nº 4/2026 e o Tema 1.472 do STF encontram-se na página da CCR Cível (https://dpudef.sharepoint.com/sites/CCRCivel/SitePages/Bolsa%20Fam%C3%ADlia.aspx).

Membros/as da Câmara de Coordenação e Revisão Cível:
Alexandre Mendes Lima de Oliveira
Clemens Emanuel Santana de Freitas
Denise Tanaka dos Santos
Fernando da Cunha Cavalcanti
Luísa Ayumi Komoda Paes de Figueiredo
Polianna Maia Paiva
Wilza Carla Folchini Barreiros

Assessoria da Câmara de Coordenação e Revisão Cível:
Gabriella Ramalho Uchoa Sinachi
Maria Clara de Almeida Ferraz
Mariana Albuquerque de Lima Ribeiro

Coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Cível:
Polianna Maia Paiva

Coordenadora Executiva das Câmaras de Coordenação e Revisão:
Carolina Botelho Moreira de Deus

ccrcivel@dpu.def.br
camaras.secretaria@dpu.def.br
https://www.dpu.def.br/camaras
(61) 3318-0205

Estagiária da secretaria:
Sophia Bezerra da Silva

Elaboração desta edição:
Polianna Maia Paiva